



P U T U S A N
Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARLIN SIAGIAN**;
2. Tempat lahir : Simpang Bandar Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Adian Kulim Desa Bangun Rejo Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Panuroma Rukmana Siagian, S.H., M.H., Irwansyah Rambe, S.H., M.AD, Ahmad Husein Harahap, S.H.I., M.Sos, Dahmanour Syarief Addaudy, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Law Office PRS & Partners, beralamat di Jalan Singgalang No. 7, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 September 2025 dibawah Nomor Register: 1066/SK/Pid/2025/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 4 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 2 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 4 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARLIN SIAGIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLIN SIAGIAN** dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud namun penasehat hokum berpendapat perbuatan terdakwa melakukan perbuatan tindakan penganiayaan yakni bentuk dari pembelaan diri.
- Luka yang dirasakan/didapatkan oleh saksi abdul latif tanjung bukan didasari dari kehendak terdakwa melainkan ketidaksengajaan akibat dari pembelaan diri dari keroyokan abdul latif dan saksi lainnya.
2. Para pelaku pengeroyokan /pemukulan lebih banyak jumlah subjek hukumnya dari pada yang disangka pelaku penganiaya.
3. Perbuatan terdakwa dilakukan tidak berulang ulang dalam arti untuk melukai berkelanjutan.
4. Pembelaan itu dilakukan terdakwa atas serangan yang brutal dan seketika secara bersama- sama(komplotan).
5. Para pelaku yakni ahmad ridwan tanjung alias pedol abang kandung dari abdul latif tanjung merupakan terpidana perkara narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat pasal 49 ayat 1: Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan itu, maka penasehat hukum berdasarkan pertimbangan dan kemanfaatan hukum berpendapat agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan "LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon PUTUSAN yang seringkan- ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa **PARLIN SIAGIAN ALIAS PARLIN** bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 yaitu:
 - Menyatakan Terdakwa **PARLIN SIAGIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLIN SIAGIAN** dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara;
 - Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL;
 - Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-296/RP.Rap/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Parlin Siagian pada hari Jumat tanggal 15 Bulan September Tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Iyul saksi Abdul Latip Tanjung, Saksi Dodi Tata Ritonga bertemu dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijul Simanjuntak di Kebun KUD Desa Lobu Huala Kec.Kualuh Selatan Kab.Labuhan Batu, kemudian Ijul Simanjuntak mengatakan kepada saksi Abdul Latip Tanjung bahwa terdakwa Parlin Siagian telah membawa buah kelapa sawit milik Kebun KUD dengan menggunakan mobil terdakwa, mendengar hal tersebut maka saksi Abdul Latip Tanjung mengajak Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Ahmat Gundong Simanjuntak yang pada saat itu juga sedang berada di lokasi untuk menemui terdakwa, lalu saksi Abdul Latip Tanjung, Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Ahmat Gundong Ritonga mencari terdakwa;

- Bahwa hingga sekira Pukul 14.00 WIB saksi Abdul Latip Tanjung, Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Ahmat Gundong Ritonga melihat mobil terdakwa sedang terparkir di depan rumah warga yang berada di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Abdul Latip Tanjung menemui terdakwa yang sedang duduk di bangku supir dump truck milik terdakwa dan mengatakan "IPAR KATA ANGGOTA SAYA, IPAR MENGANGKAT BUAH KELAPA SAWIT DARI KEBUN YANG SAYA JAGA" lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA", dan saksi Abdul Latip Tanjung pun mengatakan kembali "IPAR, AKU TIDAK PERNAH MENGANGGU PEKERJAAN IPAR, KENAPA IPAR MENGANGGU PEKERJAAN AKU, KITA BICARAKAN MASALAH BUAH KELAPA SAWIT INI,IPAR" kemudian terdakwa menjawab saksi Abdul Latip Tanjung dengan nada keras dan mengatakan "TIDAK ADA SAYA ANGKAT" sambil mendorong pintu mobil terdakwa dengan keras sehingga mengenai kedua tangan saksi Abdul Latip Tanjung yang mengakibatkan saksi Abdul Latip Tanjung terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat saksi Abdul Latip Tanjung berusaha untuk berdiri terdakwa sudah berdiri dihadapan saksi Abdul Latip Tanjung, sehingga antara terdakwa dan saksi Abdul Latip Tanjung saling dorong mendorong, selanjutnya saksi Abdul Latip Tanjung mengatakan "APA MAKSUD IPAR" dan terdakwa menjawab "APA RUPANYA" sambil memukul mulut saksi Abdul Latip Tanjung sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi Abdul Latip Tanjung berusaha membalas terdakwa namun tidak mengenai bagian tubuh terdakwa melainkan tangan saksi Abdul Latip Tanjung berhasil ditahan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Abdul Latip Tanjung ke arah belakang dan pada saat saksi Abdul Latip Tanjung berusaha melepaskan tangannya, terdakwa dan saksi Abdul Latip Tanjung langsung jatuh ke tanah dan mengakibatkan terdakwa dan saksi Abdul Latip Tanjung saling bergumul di atas tanah kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memukul saksi Abdul Latip Tanjung ke arah kepala dan wajah saksi Abdul Latip Tanjung dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali, melihat hal tersebut saksi Dodi Ritonga dan saksi Ahmat Gundong Ritonga datang meleraikan perbuatan terdakwa dan saksi Abdul Latip Tanjung dan berusaha untuk memisahkan terdakwa dan saksi Abdul Latip Tanjung, pada saat terdakwa dan saksi Abdul Latip Tanjung berhasil dipisahkan, saksi Ahmad Ridwan Tanjung Als Pedol tiba-tiba datang melihat saksi Abdul Latip Tanjung dan mengatakan "KENAPA BIBIR KAU BERDARAH" lalu saksi Abdul Latip Tanjung mengatakan "BERKELAHI SAYA DENGAN PARLIN, DIA MEMBAWA BUAH KELAPA SAWIT DARI JAGAAN SAYA" mendengar hal tersebut saksi Ahmad Ridwan Tanjung Als Pedol pun mengatakan "SUDAPLAH PERGI KAMU DARI SINI, CABUT CABUT KAMU DARI SINI" kemudian saksi Abdul Latip Tanjung, Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Ahmat Gundong Ritonga pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Latip Tanjung mengalami Luka Lecet di bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, bengkak pada pipi kiri bawah dan bengkak pada lengan tangan kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Bandar Durian Nomor : 445.1.229/XI/PUSK-BD/2023 tanggal 25 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Latip Tanjung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tealh terjadinya penganiayaan;
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul.14.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Tata Ritonga berangkat dari daerah Kampung Pajak menuju kebun yang Saksi jaga yaitu Kebun KUD yang berlokasi di Desa Lobu Huala Kec. Kulauh Selatan Kab Labuhanbatu dengan mengendarai mobil milik Kebun KUD tersebut, sesampainya kami di Dusun VII Sirata-rata Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab labuhanbatu Utara tepatnya disimpang KUD menuju kebun Saksi diberhentikan oleh anggota panen kebun KUD yang bernama Ijul Simanjuntak dan memberitahukan kepada Saksi kalau buah kelapa sawit milik kebun KUD telah dibawa Terdakwa dengan menggunakan mobilnya;

- Bahwa lalu Saksi pergi bersama dengan Saksi Dodi Tata Ritonga dan kemudian mengajak Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak yang ketepatan berada di lokasi tersebut untuk mencari Terdakwa dengan mengendarai mobil milik Kebun KUD, lalu sekitar Pukul 14.00 WIB terlihat Saksi mobil colt diesel milik Terdakwa sedang parkir di depan rumah salah satu milik warga di sekitar Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara lalu Saksi turun dari mobil sedangkan Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak dan Saksi Dodi Tata Ritonga Saksi tinggalkan di dalam mobil yang Saksi kendaraai, lalu Saksi menjumpai Terdakwa yang sedang duduk dibangku supir mobil *dump truck* milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi menjumpai Terdakwa tepatnya Saksi berdiri disamping pintu mobil Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ipar kata anggota saya, ipar mengangkat buah kelapa sawit dari kebun yang saya jaga" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Tidak ada" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "Ipar, aku tidak pernah mengganggu pekerjaan ipar, kenapa ipar mengganggu pekerjaan aku, kita bicarakan masalah buah kelapa sawit ini ipar" lalu Terdakwa dengan nada keras menjawab dengan mengatakan "tidak ada saya angkat" lalu Terdakwa langsung membuka pintu mobilnya didorong dengan keras oleh Terdakwa sehingga pintu mobil mengenai kedua tangan Saksi yang ketepatan memegang pintu mobil tersebut sehingga Saksi terjatuh di atas tanah;

- Bahwa kemudian Saksi berdiri dan melihat Terdakwa sudah turun dari mobil dan berdiri di depan Saksi sehingga antara Saksi dengan Terdakwa saling tolak menolok dengan kedua tangan Saksi dan Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apa maksud ipar" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Apa rupanya" kemudian tangan kanan Terdakwa langsung memukul ke arah mulut Saksi sebanyak satu kali dan Saksi dengan spontan membalas memukul ke arah wajah Terdakwa namun pukulan tangan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap



kanan Saksi tidak mengenai wajah Terdakwa karena langsung dengan cepat ditangkap tangan kanan Terdakwa setelah tangan kanan Saksi ditangkap Terdakwa lalu Terdakwa memplentir tangan kanan Saksi dengan kuat lalu setelah itu Saksi ditarik dengan keras ke belakang badan Saksi sehingga tangan kanan Saksi dalam posisi di belakang badan Saksi dan pada saat tangan kanan Saksi diputar Terdakwa ke belakang badan Saksi lalu Saksipun memberontak berusaha untuk melepaskan tangan kanan Saksi sehingga Saksi dengan Terdakwa terjatuh di atas tanah dan tangan kanan Saksi sudah terlepas dari pegangan tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat Saksi dengan Terdakwa bergumul di atas tanah Terdakwa memukul ke arah kepala dan wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak beberapa kali dan kemudian Saksi membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi ke arah dada Terdakwa sebanyak beberapa kali, pada saat Saksi dengan Terdakwa saling pukul datanglah Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak untuk memisahkan Saksi dengan Terdakwa setelah itu Saksi dan Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak masuk ke dalam mobil yang Saksi bawa tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi sudah masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan kata kata "Kau lihat, belum selesai ini" lalu Saksi menjawab "Tak takut aku" lalu Saksipun langsung memundurkan mobil yang Saksi kemudikan tersebut setelah itu Saksi berjalan ke jalan aspal lalu Saksi berhenti sejenak untuk membersihkan darah yang keluar dari bibir Saksi yang luka pada saat itu, dan saat Saksi membersihkan darah di bibir Saksi lalu Saksi melihat Saksi Tuah Bakti Sitorus berjalan kaki menuju ke arah Saksi dan kemudian disusul datang abang Saksi yaitu Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol lalu abang Saksi menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "Kenapa bibir kau berdarah" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "Berkelahi saya dengan Parlin" lalu abang Saksi menjawab dengan mengatakan "Kenapa kau berkelahi" lalu Saksi menjawab "Dia membawa buah kelapa sawit dari jagaan saya" lalu abang Saksi menjawab dengan mengatakan "Sudahlah pergi kamu dari sini, cabut cabut kamu dari sini" oleh karena abang Saksi menyuruh Saksi pergi lalu Saksi pergi menuju ke Polsek Aek Natas untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, bengkak pada pipi kiri bawah dan bengkak pada lengan tangan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat Terdakwa tidak ada mengalami luka;
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa adapun sebabnya pada saat itu Saksi dengan sengaja menjumpai Terdakwa untuk menegor Terdakwa jangan lagi membawa buah kelapa sawit dari ladang yang Saksi jaga lalu Terdakwa yang memulai berkelahi dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang pertama dipukul lalu dikeroyok oleh Saksi Abdul Latip Tanjung, Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dan Saksi Ahmad Gundong;
- Bahwa yang memukul Terdakwa duluan adalah Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol;
- Bahwa ada orang di sekitar saat kejadian;
- Bahwa waktu kejadian terjadi sebelum solat jumat;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Ahmad Gundong Simanjuntak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami Saksi Abdul Latip Tanjung;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut Saksi ada melihat antara Saksi Korban dengan Terdakwa sedang berdialog namun apa yang didialogkan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak begitu jelas Saksi dengarkan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dodi Tata Ritonga datang untuk meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa, pada saat itu posisi antara Saksi Korban dengan Terdakwa sedang bergumul di atas tanah dan saling pukul memukul;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Korban memulai terjadinya perkelahian tersebut, terlebih dahulu, justru Terdakwa yang Saksi lihat sangat jelas memulai terjadinya perkelahian tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dengan sengaja mendorong dengan keras pintu depan mobil yang dipergunakan Terdakwa sehingga Saksi Korban terdorong ke belakang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terjatuh di atas tanah dari situlah awalnya terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa adapun yang ada langsung di lokasi saat kejadian tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi Dodi Tata Ritonga dan sedangkan Saksi Horas Aruan dan Saudari Listaria Maharani Lubis datang setelah Saksi dan Saksi Dodi Tata Ritonga sudah berhasil meleraikan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, Bengkakan pada pipi kiri bawah dan bengkakan pada lengan tangan sebelah kanan sedangkan dengan Terdakwa tidak ada Saksi lihat mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertengkar maupun berselisih paham;
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa adapun sebabnya pada saat itu Saksi Korban dengan sengaja menjumpai Terdakwa untuk menegor Terdakwa jangan lagi membawa buah kelapa sawit dari ladang yang Saksi Korban jaga lalu Terdakwa yang memulai berkelahi dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saat terjadi perkelahian Saksi Ahmad Gundong tidak ikut meleraikan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Tuah Bakti Sitorus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami Saksi Abdul Latip Tanjung;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul.14.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat Saksi berjumpa dengan Saksi Korban Saksi ada melihat Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri. Bengkakan pada pipi kiri bawah dan bengkakan pada lengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban kepada Saksi pada saat itu luka lecet di bibir Saksi Korban akibat dipukul oleh Terdakwa dan bengkakan pada pipi kiri bawah akibat dipukul dengan kedua tangan Terdakwa beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan selain itu bengkak pada lengan tangan sebelah kanan Saksi Korban diplentir oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak siapa yang memulai perkelahian tersebut, karena Saksi tidak berada di lokasi terjadi saat itu, Saksi datang setelah selesai kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang berada di lokasi kejadian tersebut adalah Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak dan Saksi Dodi Tata Ritonga yang bersama dengan Saksi Korban pada saat itu tepat terjadinya penganiayaan tersebut yaitu Pukul 14.00 WIB dan kemudian Saudara Ahmad Ridwan Tanjung alias Pedol berjumpa dengan Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak, Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Korban sekitar Pukul 14.15 WIB dan dua menit kemudian Saksi baru datang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri. Bengkak pada pipi kiri bawah dan bengkak pada lengan tangan sebelah kanan sedangkan dengan Terdakwa tidak ada Saksi lihat mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertengkar maupun berselisih paham;
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi berjumpa dengan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung alias Pedol, Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak, Saksi Dodi Tata Ritonga dan Saksi Korban, Saksi tidak ada berjumpa dengan Saksi Horas Aruan dan Saudari Listaria Maharani Lubis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tuah Bakti Sitorus datang pada saat perkelahian terjadi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Dodi Tata Ritonga yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami Saksi Abdul Latip Tanjung;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Abdul Latip Tanjung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul.14.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa karena Saksi Korban menegor Terdakwa agar jangan lagi membawa buah kelapa sawit dari kebun yang dijaga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi lihat yang memulai perkelahian pada saat itu Terdakwa mendorong pintu mobilnya sehingga Saksi Korban terjatuh di atas tanah dan selanjutnya Terdakwa yang pertama kali memukul mulut Saksi Korban sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, bengkak pada pipi kiri bawah dan bengkak pada lengan tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa tidak ada mengalami luka;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut Saksi ada melihat antara Saksi Korban dengan Terdakwa sedang berdialog namun apa yang didialogkan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak begitu jelas mendengarkannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Gundong Simanjuntak berada di lokasi saat kejadian dan datang untuk meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian saat perkelahian terjadi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Bandar Durian Nomor: 445.1.229/XI/PUSK-BD/2023 tanggal 25 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Abdul Latip Tanjung;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara, dimana pada saat itu Terdakwa baru turun dari atas mobil colt diesel milik Terdakwa, tiba tiba Saksi Korban mendatangi Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap



dengan marah marah kepada Terdakwa sambil jari tangan kanan Saksi Korban menunjuk-nunjuk dekat mata Terdakwa lalu jari tangan Saksi Korban Terdakwa tepis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menepis tangan kanan Saksi Korban tiba tiba Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saudara Tua Panjaitan dan langsung tangan kanan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol memukul kening sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali lalu di sambut oleh Saksi Korban memukul mata sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga Terdakwa sampai terjungkok di atas tanah sambil kedua tangan Terdakwa memegang pinggang Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, selanjutnya tangan kanan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol memukul rahang sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali lalu tangan kanan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol alias Pedol menekan pundak Terdakwa supaya Terdakwa jangan bangkit lalu Tua Panjaitan bersama Saksi Korban langsung memukul secara bersama sama dengan menggunakan kedua tangan mereka ke arah pundak dan kepala Terdakwa sebanyak beberapa kali, lalu Terdakwapun membalas dengan meninju ke arah belakang Terdakwa beberapa kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian datanglah Saksi Horas Aruan dan Saudari Listaria Maharani memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban, Ridwan Tanjung Alias Pedol dan teman Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol yang tidak Terdakwa kenali namanya, setelah Terdakwa terpisah dari Saksi Korban tiba tiba kedua tangan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol mengangkat batu mau memukul Terdakwa lalu Saudari Listaria Maharani berteriak dengan mengatakan "WOI...." mendengar teriakkan Saudari Listaria Maharani lalu Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol meletakkan batu yang diangkatnya tersebut dan selanjutnya Saksi Korban dan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol mengejar Saksi Horas Aruan dan kemudian Saksi Korban dan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol memukul Saksi Horas Aruan dan selanjutnya Saksi Horas Aruan lari ke rumah Saudari Listaria Maharani dan setelah itu Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa saat itu kedua tangan Terdakwa meninju ke belakang Terdakwa untuk menyelamatkan diri Terdakwa supaya Saksi Korban dan Tua Panjaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memukuli Terdakwa serta pada saat Terdakwa meninjau ke belakang perkiraan Terdakwa tidak ada mengenai Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban mendatangi Terdakwa dengan marah marah kepada Terdakwa sambil jari tangan kanan Saksi Korban menunjuk-nunjuk dekat mata Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saimah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu utara tepat di halaman rumah Saksi, namun Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Korban, tidak pernah berselisih paham atau bertengkar;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut Saksi melihat Terdakwa mengalami luka lecet pada pelipis mata bawah sebelah kanan, alis mata sebelah kiri mengalami biram sedangkan Saksi Korban Saksi melihat mulutnya berdarah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban menunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa sebanyak beberapa kali sehingga ditepis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan itulah awal dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memukul;
- Bahwa adapun yang berada di lokasi tersebut adalah Horas Aruan bersama dengan Saudari Listaria Maharani Br Lubis, Saudara Tua dan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Horas Aruan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Pedol dan Ukok pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Korban, Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dan Ukok tidak pernah berselisih paham atau bertengkar;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut Saksi melihat Terdakwa mengalami luka lecet pada pelipis mata bawah sebelah kanan, alis mata sebelah kiri mengalami biram sedangkan Saksi Korban Saksi melihat mulutnya berdarah dan sebab mulut Saksi Korban berdarah karena kenak pukulan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali pada saat perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban menunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa sebanyak beberapa kali sehingga ditepis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan itulah yang Saksi ketahui permulaan awal dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memukul;
- Bahwa adapun yang berada di lokasi tersebut adalah Saksi bersama dengan Saudari Listaria Maharani Br Lubis, Saudara Tua dan Saudara Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pukulan Terdakwa tidak ada terkena korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 antara Pukul 11.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB Saksi Abdul Latip Tanjung bertemu dengan Terdakwa di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi Abdul Latip Tanjung terlibat cekcok atau bertengkar dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa akibat cecok atau pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan perkelahian dan kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa meskipun istilah "barangsiapa" tidak muncul secara eksplisit dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP perbuatan tersebut tetap dapat dipidana karena "unsur barang siapa" adalah konsep umum yang menyiratkan bahwa pelaku dapat berupa "siapa saja" atau subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dipahami secara umum dan selalu menyertai tindak pidana, sehingga dianggap sebagai elemen yang sudah ada dan perlu ada untuk dapat menjerat pelaku penganiayaan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga unsur barangsiapa di dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Parlin Siagian selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” karena memang banyak cara untuk melakukan penganiayaan tersebut. Definisi tersirat terdapat pada Pasal 351 Ayat 4 yang berbunyi; “Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”, kemudian pada beberapa Yurisprudensi dikatakan bahwa penganiayaan itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang/beberapa orang terhadap orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 antara Pukul 11.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB Saksi Abdul Latip Tanjung bertemu dengan Terdakwa di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Saksi Abdul Latip Tanjung terlibat cekcok atau bertengkar dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat cekcok atau pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan perkelahian dan kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Bandar Durian Nomor : 445.1.229/XI/PUSK-BD/2023 tanggal 25 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban diperoleh hasil sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir bawah bagian dalam sebelah kiri, bengkak pada pipi kiri bawah, bengkak pada lengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 antara Pukul 11.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan luka pada bagian bibir, sebagaimana dibuktikan dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di depan persidangan membantah keterangan saksi-saksi Penuntut Umum termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Horas Aruan yang dihadirkan Terdakwa selaku Saksi yang meringankan (*a de charge*) dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memukul korban, melainkan justru Terdakwa yang terlebih dahulu dipukul oleh Saksi Korban bersama dengan beberapa orang lainnya, dan bahwa luka-luka yang ada pada Terdakwa merupakan akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Terdakwa menghadirkan dua orang saksi *a de charge* masing-masing bernama Saimah dan Horas Aruan. Dari keterangan saksi Saimah di persidangan diketahui bahwa benar saksi melihat Terdakwa dalam keadaan terluka di bagian wajah setelah kejadian tersebut, namun saksi Saimah tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa pemukulan itu terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Horas Aruan, Majelis memperoleh fakta bahwa saksi tersebut berada di lokasi kejadian dan melihat secara langsung bahwa selain Terdakwa mengalami pemukulan, Terdakwa juga sempat memukul korban dengan tangan kanannya ke arah wajah korban sehingga menyebabkan bibir korban berdarah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Horas Aruan tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum yang menunjukkan adanya luka pada bibir korban, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan saling menguatkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengalami luka akibat dipukul oleh korban dan pihak lain, namun tindakan Terdakwa yang kemudian membalas dengan cara memukul korban tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebagai bentuk pembelaan diri yang sah (*noodweer*), sebab dari rangkaian peristiwa tidak ditemukan keadaan yang bersifat memaksa atau ancaman yang tidak dapat dihindari selain dengan melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan Terdakwa yang menyangkal telah melakukan pemukulan tidak sejalan dengan alat bukti lain yang sah dan justru bertentangan dengan keterangan saksi Horas Aruan dan bukti visum, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengelak dari perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti memukul Saksi Korban Abdul Latip Tanjung sebanyak 1 (satu) kali yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan luka pada tubuhnya atau rasa sakit atau setidaknya rasa tidak enak pada diri korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap



sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan atau pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh Saksi Korban bersama beberapa orang lain dan tindakan Terdakwa semata-mata dilakukan untuk mempertahankan diri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, benar telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Abdul Latif Tanjung beserta beberapa orang lainnya di Dusun Andorsoit Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 antara Pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa benar pula berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi *a de charge* Horas Aruan, telah terjadi saling pukul antara Terdakwa dan korban, di mana saksi Horas Aruan menerangkan bahwa dirinya melihat Terdakwa memukul wajah korban dengan tangan kanan hingga bibir korban berdarah;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum yang menunjukkan adanya luka pada bibir korban, serta sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa korban benar mengalami luka akibat dipukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim perlu menilai apakah unsur-unsur *noodweer* terpenuhi, yaitu:

1. Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum;
2. Serangan tersebut segera mengancam pada saat itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan pembelaan harus proporsional serta diperlukan untuk menghindari serangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa serangan terhadap Terdakwa bersifat demikian mendesak dan tidak dapat dihindari selain dengan memukul korban. Sebab dari uraian fakta, keributan tersebut terjadi akibat adu mulut yang kemudian berlanjut pada saling pukul, di mana Terdakwa justru masih memiliki kesempatan untuk menghindari atau melerai diri dari perkelahian namun tetap memilih membalas dengan pukulan ke arah wajah korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memukul korban ke arah wajah hingga menyebabkan luka tidak dapat dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan secara terpaksa untuk mempertahankan diri, melainkan merupakan bentuk pembalasan atas tindakan korban, sehingga unsur pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum mengenai banyaknya pihak yang turut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, karena dalam hukum pidana perbuatan melawan hukum tetap ada walaupun dilakukan dalam situasi perkelahian bersama apabila tidak memenuhi syarat pembelaan diri yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum mengenai latar belakang pribadi korban, termasuk bahwa korban merupakan abang kandung dari seorang terpidana narkoba, adalah tidak relevan secara hukum dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sebab perbuatan pidana harus dinilai dari tindakan dan akibat yang timbul dalam peristiwa tersebut, bukan dari riwayat pribadi korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa melakukan pemukulan hanya sekali dan tidak secara berulang-ulang, Majelis berpendapat bahwa dalam delik penganiayaan frekuensi pemukulan bukanlah unsur yang menentukan, karena satu kali pukulan yang menimbulkan luka sudah cukup untuk memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban Abdul Latip Tanjung
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ataupun dengan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parlin Siagian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 812/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M.Silalahi, S.H.